

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 127

El día viernes 27 de enero de 2012, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente.

Asociación Inmobiliaria: Ausente.

CEPIA: Roberto Semenciw, Fernando Scrosati y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus, Cristina Frenquelli y Alberto Esrequis.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti e Iván Kukanja.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Concejal Amalia Gómez en representación de la mayoría. Aún no designado el concejal representantes de la minoría.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Municipal y Hugo Toufar.

Unidad Técnica: En representación del Concejo de Representantes, Alberto Verdinelli y la concejal Raquel Merlino. Arq. Mónica Martínez

Secretaria: Virginia Donato.

En primer lugar debaten sobre el alquiler del local y la posible convivencia con el CAPTUR.

Bina se refiere a los dichos de José Gava, Intendente de Icho Cruz, respecto a que Villa Carlos Paz debería tomar agua de lago, la arquitecta cree que deberían expresarse al respecto. Además le preocupa el tema de que se estén reuniendo las comunas y la Cooperativa Integral sin incluir a Villa Carlos Paz. Gustavo García Setti del Colegio de Ingenieros no acuerda con opinar desde el CPUA, cree que es el Intendente el que debería expresarse. Esrequis opina que deben comprometerse y expresarse sobre esos temas, porque la provisión de agua es muy importante. Debaten García Setti y Bina respecto al ejido de la ciudad y a la crisis hídrica.

Bina expresa que el CPUA es un espacio de reflexión y opinión, y es necesario opinar oportunamente. Vega se refiere a los problemas en la provisión de agua en las comunas del sur, comenta que estuvieron 15 días sin el servicio. Dice que son necesarias obras, por ejemplo, hacer un reservorio aguas arriba.

Bina propone tratar el tema de la crisis hídrica en el próximo orden del día. Esrequis menciona el caso de los countries ubicado e la autopista que van a sacar agua del lago y no tendrán medidor. García Setti comenta que no se hacen reservorios aguas arriba o azudes porque la Subsecretaría de Recursos Hídricos no los aprueba ya que el agua se infiltra las napas y no corre.

Roberto Semenciw solicita a los concejales presentes que gestionen el tema del alquiler del local del CPUA con el presidente del Concejo de Representantes. Piden que CAPTUR haga un pedido formal o se defina por decreto del Concejo de Representantes, pero que resuelvan por escrito. Proponen hacer una nota pidiendo que definan sobre este tema. Merlino y Gómez expresan que la decisión es del CPUA, es un organismo autónomo. Desde la CPH expresan que si tienen que compartir los gastos con otra institución por inconvenientes económicos del municipio, lo aceptan. Esrequis dice que los cuatro colegios profesionales y el municipio podrían afrontar los gastos del local. Merlino responde que el problema no es económico. Bina dice que deberían tomar la decisión por escrito de que el CAPTUR funcione aquí y se renegocie el contrato de alquiler con los dueños de local y se hagan dos boletas, porque no podemos subalquilar. Además, al compartir al alquiler nos va a costar la mitad. Resuelven pedirle al Concejo que defina la situación.

Amalia Gómez expresa que el CPUA depende administrativamente del Concejo de Representantes, pero en sus decisiones son autónomos. Deben fijarse en la ordenanza N° 4951 y revisar las atribuciones del Presidente del CPUA.

Se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido sin objeciones.

Pasan a tratar el tema de las alturas, artículo N° 10, realizan algunas correcciones y observaciones en la redacción. Martínez pide opinión de los presentes, en primer lugar, sobre las definiciones de PB, PA, subsuelo, vivienda individual, vivienda colectiva, vivienda individual agrupada, entre otros. Cree que deben acordar lo conceptual. Otro tema a definir es el 1.60 m desde PB. Hugo Toufar dice que ese tema los condiciona demasiado, hay terrenos de hasta 70° de pendiente. Vega comenta que hizo un ejercicio y en algunos terrenos es impracticable, el 1.60 m condiciona mucho. Debaten sobre los terrenos con pendiente, casos en que hacen dos pisos hacia arriba y dos pisos enterrados. Merlino expresa que el espíritu del 1.60 es evitar esas excavaciones. Martínez expresa que la altura máxima siempre es paralela a la pendiente natural de terreno, y no deberían poder modificarla.

Hugo Toufar dice que las excavaciones deberían limitarse al área del proyecto y no a todo el lote. Bina expresa que las casas en la montaña deberían adecuarse a la topografía para evitar la excavación. C. Bartmus señala que es difícil aplicar la norma porque los casos son muy distintos, deberían unificar criterios. Analizan los escalonamientos y alturas en las construcciones de las laderas. Están de acuerdo en el perfil, pero éste debe ser aplicable y controlable. Bina propone liberar la casa en PB y PA, con una altura máxima de 6 metros, y en relación con la topografía, que la montaña no se pueda cavar ni rellenar más de 1.60, pero permitir soportes tipo palafitos o columnas, por ejemplo una estructura metálica, para que la montaña quede natural.

Verdinelli expresa que si la intención es mantener el terreno natural, ya es una concesión permitir 1.60 m de excavación, lo cual ya es mucho. Si sostienen el concepto de mantener el terreno natural, entonces deben poner un límite a la excavación y no romper la montaña. García Setti propone tomar distintos parámetros según la pendiente del terreno.

Verdinelli propone que las modificaciones del terreno las evalúe el CUPA. Bina dice que los lotes colindantes con la AP1 deberían pasar por el CUPA. Martínez expresa que no se podría lotear en terrenos de más de 40 por ciento de pendiente. Con más del 10 por ciento de pendiente se permite excavar según proyecto y con dictamen.

Mónica Martínez explica las alturas definidas por zonas. Todas las AC tienen una planta de uso común. Proponen evitar palabras como el “ídem”, “concordante”, “etcétera”, y especificar las características en cada artículo para evitar confusiones. Bina propone describir la tipología y definir a qué zona corresponde.

En cuanto a la planta de uso común en el AC, Bina propone especificar la altura máxima de esa planta escalonada. García Setti expresa que si es espacio común debe escriturarse como de uso común en la PH. Ley de pre-horizontalidad los limita legalmente, se utiliza para vender, porque se inscribe en el registro de la propiedad y debe respetarse. En cuanto al uso de las unidades, el municipio es que el que impone las condiciones y debe respetarse en la PH. Se preguntan cómo exigir a que se haga la subdivisión en PH. Bina propone que la planta de uso común sea sólo para los que dividen en PH, en el caso de las viviendas colectivas, de otra manera no puede demostrar que es para uso común. Vega comenta el caso de los apart hotel, que generan una cuarta planta, Bina responde que lo lógico es que un hotel tenga recepción y espacios de uso común. Los presentes debaten sobre este punto. Vega dice que se podría agregar a los condicionamientos que implican un rechazo a la PH, el hecho de no tener la superficie de uso común. Toufar agrega que no se debería aprobar la PH en el caso de que las infracciones no sean subsanables.

García Setti pregunta porqué la Municipalidad no aplica el rigor, indica que necesario el control del municipio, y que en todo caso haga multas u obligue a demoler.

Hugo Toufar plantea el tema de la aprobación de planos en la Municipalidad, ya que actualmente están entregando planos “Aprobados”, cuando en realidad el Código dice que se les otorga un permiso de edificación, que toma carácter de declaración jurada, y que la aprobación del plano se entrega una vez que tengan el final de obra. Desde la Dirección de Obras Privadas propusieron hacer un sello que diga: “El presente permiso de edificación se encuentra sujeto a revisión y se otorga en base a la declaración jurada del profesional en estas actuaciones bajo su responsabilidad y la del propietario del inmueble”. Bina no está de acuerdo, cree que se requiere el

control de Obras Privadas y si es necesario se ponga consigna policial y se paralice la obra en infracción.

Prosiguen con la propuesta de modificación del Artículo 10° de la Ordenanza 4021. Acuerdan con los retiros de frente y fondo, sin el lateral, y en las zonas B, B2, B de excepción y UP, una altura de 6 metros + 2 metros con altura de techos y cumbreras.

Muestran fotomontajes con ejemplos de escalonamientos. Debaten al respecto. Carlos Bartmus opina que el área AC5 debería ser hasta el puente carretero. Bina expresa que para que el parque y la costanera lleguen hasta el correo, es necesario deprimir esa zona, y para ser coherentes debiera ir de puente a puente, no es para un lote particular.

Analiza el caso de los subsuelos, proponen que sea posible realizarlo en todas las zonas menos en la ladera, y diferenciar las plantas según las pendientes. Plantean la posibilidad de permitir el subsuelo para cocheras. Bina propone que la cochera no cuente en el FOS si está en subsuelo para alentarlas.

La Unidad Técnica elaborará el borrador con las observaciones realizadas para la próxima reunión. Bina agrega a la definición de subsuelo que no necesariamente debe ser un ambiente no habitable, pueden llegar a ser locales de primera categoría, hasta una vivienda por debajo del nivel de verada. Propone hacer un Código de Edificación bien restrictivo, pero con puertas para que el CPUTA y la Dirección de Planeamiento opinen.

A continuación se da lectura a las notas ingresadas: la primera es una nota de felicitación y apoyo de ASHOGA por el Proyecto del Aula Ambiental a realizarse en los terrenos recientemente expropiados en la ladera. La segunda nota es la designación de los representantes titulares y suplentes de la Asociación Inmobiliaria ante el CPUTA (Hugo Bartmus, Horacio Martínez y Daniel Hereñú). Por último, se da lectura a decreto de designación de los concejales que asistirán al CPUTA, en representación de la mayoría participará de la CPH, la concejal Amalia Gómez, y integrará la Unidad Técnica, concejal Raquel Merlino.

Proponen hacer una nota a las minorías recordándoles que deben designar a su representante ante la Comisión Plenaria Honoraria del CPUTA.

Roberto Semenciw les recuerda que Liliana Bina envió por e-mail un proyecto de ordenanza sobre las torres. Bina les pide a los presentes que planteen por escrito su posición a fin de poder hacer un cierre y llegar a presentar una o dos propuestas y enviarlas al Concejo de Representantes.

Eduardo Vega dice que el Colegio de Técnicos Constructores está de acuerdo con las torres, pero sin basamento, de manera que la torre quede retirada y se permita más altura. Bina le pide a las instituciones y representantes del Concejo y del Departamento Ejecutivo que lo expresen por escrito.

Bartmus manifiesta que merece un cierre la exposición del Arq. Darío Schoulund, y además de regular las alturas para todas las zonas, deberían analizar el tema de las compensaciones y del FOS. Es importante tener en claro cuáles son las posturas para poder definir. Frenquelli expresa que el Colegio de Arquitectos tiene una posición intermedia. Bina pide nuevamente la postura por escrito y fundamentada.

Siendo las 11:15 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar debaten sobre el alquiler del local y la posible convivencia con el CAPTUR.

Bina se refiere a los dichos del Intendente Icho Cruz, respecto a que Carlos Paz debería tomar agua de lago, la arquitecta cree que deberían expresarse al respecto. Además le preocupa el tema de que se estén reuniendo las comunas y la Cooperativa Integral sin incluir a VCP. García Setti no acuerda con opinar desde el CPUTA, cree que es el Intendente el que debería expresarse. Esquis opina que deben comprometerse y expresarse sobre esos temas. Bina dice que el CPUTA es un espacio de reflexión y opinión, y es necesario opinar oportunamente. Propone tratar el tema de la crisis hídrica en el próximo orden del día.

Semenciw solicita a los concejales presentes que gestionen el tema del alquiler del local del CPUA con el presidente del CR. Piden que CAPTUR haga un pedido formal o se defina por decreto, pero que resuelvan por escrito. Proponen hacer una nota pidiendo que definan sobre este tema. Merlino y Gómez expresan que la decisión es del CPUA, es un organismo autónomo. Desde la CPH expresan que si tienen que compartir los gastos con otra institución por inconvenientes económicos del municipio, lo aceptan. Resuelven pedirle al Concejo que defina la situación.

Se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido sin objeciones.

Pasan a tratar el tema de las alturas, artículo N° 10, realizan algunas correcciones y observaciones en la redacción. Martínez pide opinión de los presentes, cree que deben acordar lo conceptual. Debaten sobre los terrenos con pendiente. Martínez expresa que la altura máxima siempre es paralela a la pendiente natural de terreno.

Toufar dice que las excavaciones deberían limitarse al área del proyecto y no a todo el lote. Bina expresa que las casas en la montaña deberían adecuarse a la topografía para evitar la excavación. C. Bartmus señala que es difícil aplicar la norma porque los casos son muy distintos. Analizan los escalonamientos y alturas en las construcciones de las laderas. Están de acuerdo en el perfil, pero éste debe ser aplicable y controlable. Bina propone liberar la casa en PB y PA, con una altura máxima de 6 metros, y en relación a la topografía, que la montaña no se pueda cavar ni rellenar más de 1.60.

Verdinelli expresa que si la intención es mantener el terreno natural, ya es una concesión permitir 1.60 m de excavación. Si sostienen el concepto de mantener el terreno natural, entonces deben poner un límite a la excavación y no romper la montaña. García Setti propone tomar distintos parámetros según la pendiente del terreno. Verdinelli propone que las modificaciones del terreno las evalúe el CPUA. Bina dice que los lotes colindantes con la AP1 deberían pasar por el CPUA.

Martínez explica las alturas definidas por zonas. Todas las AC tienen una planta de uso común. Bina propone especificar la altura máxima de esa planta escalonada. García Setti expresa que si es espacio común debe escriturarse como de uso común en la PH. En cuanto al uso de las unidades, el municipio es que el que impone las condiciones y debe respetarse en la PH. Bina propone que la planta de uso común sea sólo para los que dividen en PH.

Toufar plantea el tema de la aprobación de planos en la Municipalidad, ya que actualmente están entregando planos "Aprobados", cuando en realidad el Código dice que se les otorga un permiso de edificación, que toma carácter de declaración jurada, y que la aprobación del plano se entrega una vez que tengan el final de obra. Desde la Dirección de Obras Privadas propusieron hacer un sello que diga: "El presente permiso de edificación se encuentra sujeto a revisión y se otorga en base a la declaración jurada del profesional en estas actuaciones bajo su responsabilidad y la del propietario del inmueble". Bina no está de acuerdo.

Prosiguen con la propuesta de modificación del Artículo 10° de la Ordenanza 4021. Acuerdan con los retiros de frente y fondo, sin el lateral, y en las zonas B, B2, B de excepción y UP, una altura de 6 metros + 2 metros con altura de techos y cumbreras.

Muestran fotomontajes con ejemplos de escalonamientos. Debaten al respecto. Plantan que el área AC5 sea hasta el puente carretero. Analiza el caso de los subsuelos, proponen que sea posible realizarlo en todas las zonas menos en la ladera, y diferenciar las plantas según las pendientes. Plantean la posibilidad de permitir el subsuelo para cocheras.

La UT elaborará el borrador con las observaciones realizadas para la próxima reunión.

A continuación se da lectura a las notas ingresadas: de ASHOGA en apoyo por el Proyecto del Aula Ambiental; la designación de los representantes de la Asociación Inmobiliaria y el decreto de designación de los concejales que asistirán al CPUA: en representación de la mayoría, Amalia Gómez, y en la UT, Raquel Merlino.

Proponen hacer una nota a las minorías recordándoles que deben designar a su representante ante el CPUA.

Semenciw les recuerda que Bina envió por e-mail un proyecto de ordenanza sobre las torres. Bina les pide a las instituciones que planteen por escrito su posición a fin de poder hacer un cierre y presentar una o dos propuestas y enviarlas al CR.